CONTRATO OCS Nº 159/2021
CONTRATO SAP Nº 4400004702

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida República do Chile 330, 11º e 12º andares, bloco 1 salas 1101 e 1201, e bloco 2 salas 1101 e 1201 – Centro – Rio de Janeiro -RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.372.251/0001-56, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o Procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2021 - **BNDES**, com fundamento no artigo 30 da Lei nº 13.303/20216, autorizado em 03/08/2021, por intermédio da IP ATI/DESIS4 nº 06/2021, de 30/07/2021, publicado no DOU em 04/08/2021, seção 3, página 44, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700040, centro de custo nº BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviço de suporte técnico especializado, denominado AVP (*Accelerated Value Program Software*), para as ferramentas *IBM Content Manager*, *IBM Content Manager OnDemand*, *IBM Enterprise Records* (Grupo 1) e *IBM MQ Series* (Grupo 2) em uso no BNDES, conforme condições constantes das Especificações Técnicas e da Proposta apresentada pela Contratada, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, por períodos sucessivos, até o limite total de 5 (cinco) anos.

Parágrafo Primeiro
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único
O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTO – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, com o apoio do Fiscal do Contrato, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO
O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo
Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia

desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na contratação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP), se for o caso; e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sexto
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Sétimo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na contratação e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Nono
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Primeiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Segundo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Terceiro
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 26/07/2021, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do índice ICTI acumulado, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e

o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 35.000 (tinta e cinco mil reais), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos da Inexigibilidade;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) Gerente de Projeto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. executar os serviços contratados de acordo com o presente contrato, respeitando os Termos de Autorização/Convênios expedidos pelos órgãos e entidades responsáveis pelos dados e informações fornecidas ao BNDES, nos termos da Portaria MF nº 457/2016 e Portaria da Receita Federal do Brasil nº 2189/2017;

XII. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

XIII. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente, empregado do Sistema BNDES ou autoridade do ente público a que o sistema BNDES estiver subordinado, nos termos do artigo 38, parágrafo único, inciso II, da Lei nº

13.303/2016 e do Decreto nº 7.203/2010, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

XIV. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto;

XV. observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

XVI. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

XVII. manter o mais completo e absoluto sigilo sobre dados, materiais, documentos e informações a que vier a ter acesso, direta ou indiretamente na execução do objeto.

XVIII. apresentar, ao BNDES, comprovante discriminando os serviços prestados, junto às respectivas Notas Fiscais;

XIX. comunicar, formalmente, qualquer ocorrência que possa impactar na execução dos serviços.

XXI. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O BNDES possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da

execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Rogério de Castro Melo, que atualmente exerce a função de coordenador de serviços da ATI/DESIS4/GESAM, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem o estiver substituindo na função de coordenador de serviços da ATI/DESIS4/GESAM:

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I – Especificação Técnica
Anexo II – Proposta da IBM
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Minuta de Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá

renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na última data em que for registrada a assinatura dos Representantes Legais do BNDES.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2021.

Assinado de forma digital por LEONARDO FIGUEIREDO CARDOSO:07458565780
Dados: 2021.08.16 21:27:47 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765

Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2021.08.17 12:14:08 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

ROGERIO BARRETO SAKALAUSKAS:25537007843

Digitally signed by ROGERIO BARRETO SAKALAUSKAS:25537007843
Date: 2021.08.13 18:28:27 -03'00'

IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Testemunhas:

LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA:17246560823

Assinado de forma digital por LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA:17246560823
Dados: 2021.08.13 19:04:24 -03'00'

Nome/CPF:

FLAVIA DUARTE CUPELLO:89164687791

Assinado de forma digital por FLAVIA DUARTE CUPELLO:89164687791
Dados: 2021.08.17 15:06:38 -03'00'

Nome/CPF:

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. Aquisição do serviço de suporte técnico especializado, denominado AVP (*Accelerated Value Program Software*) da IBM Brasil, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável até o limite de 5 (cinco) anos.

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. Os seguintes grupos de *software* IBM instalados no BNDES serão cobertos pelo serviço de suporte técnico especializado AVP (*Accelerated Value Program Software)*:

2.1.1. Grupo 1 – *Content Manager*
2.1.1.1 IBM *Content Manager.*
2.1.1.2 IBM *Content Manager OnDemand.*
2.1.1.3 IBM *Enterprise Records*
2.1.2. Grupo 2 – MQ *Series*
2.1.2.1 IBM MQ *Series*

2.2. Todas as especificações e operações aplicam-se ao serviço de forma centralizada no Rio de Janeiro.

2.3. Todas as despesas operacionais com os profissionais da Contratada, incluindo transporte, hospedagem, vistos, etc serão de responsabilidade da Contratada.

3. DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

3.1. O serviço baseia-se na prestação do serviço de suporte técnico especializado denominado AVP (*Accelerated Value Program Software*) pela IBM Brasil.

3.2. O suporte especializado AVP visa complementar o suporte técnico já existente para as ferramentas IBM relacionadas no item 2.1 com os seguintes serviços:

3.2.1. atuação proativa e preventiva na identificação de problemas nos ambientes de instalação;
3.2.2. atuação para melhorar a performance dos sistemas em produção;
3.2.3. orientação ao melhor uso de sistemas complexos em toda sua potencialidade, inclusive em relação às atualizações de versão;
3.2.4. análise aprofundada de especialistas IBM no ambiente de instalação dos sistemas.

3.3. A Contratada deverá disponibilizar um Gerente de Projeto como ponto único de contato, agindo como facilitador para a comunicação entre o BNDES e os

profissionais envolvidos da IBM no atendimento relativo aos *softwares* descritos no item 2.1.

3.4. O Gerente de Projeto da Contratada será o responsável por:

3.4.1. fazer a gestão, a fim de ser atendido o escopo do contrato, definição, planejamento e acompanhamento das atividades que serão realizadas pela equipe técnica da Contratada;

3.4.2. realizar as reuniões de acompanhamento, documentando-as em atas, assim como toda comunicação formal realizada;

3.4.3. fazer o acompanhamento e elaboração de relatório dos chamados de suporte abertos na IBM, escalando-os quando necessário;

3.4.4. reportar os problemas nos ambientes de instalação do BNDES;

3.4.5. elaborar relatório de atividades executadas no mês, ou com periodicidade acordada entre o BNDES e a Contratada conforme a execução dos blocos de horas de serviços, por cada recurso alocado no contrato (gerente de projeto e especialista).

3.4.5.1. O relatório de que trata o presente item deverá ser entregue ao BNDES até o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

3.5. O Gerente de Projeto da Contratada deverá ser alocado, de forma presencial ou remota, a critério do BNDES, em uma proporção de 22,5% da alocação das horas de profissional especialista técnico dos serviços AVP, seja para os blocos de horas fixos ou para os blocos de horas sob demanda, para todo o período de vigência do contrato para o cumprimento das tarefas descritas no item 3.4. Além da alocação, a Contratada deverá fornecer um acesso telefônico e ferramenta de conferência via web ao profissional para contato e possibilidade de realização de *conference calls* sob demanda, a critério do BNDES, obedecendo a alocação disponível e planejada entre as partes.

3.6. Além do gerente de projeto, para ambos os grupos de *softwares* listados no item 2.1 a Contratada deverá alocar profissionais, segundo tabela apresentada em 3.15, para realizar as seguintes tarefas:

3.6.1. Análise e sugestão de requerimentos e dimensionamento (*sizing*).

3.6.2. Análise e sugestão de desenho da arquitetura.

3.6.3. Análise e sugestão de aspectos de segurança das instalações.

3.6.4. Análise e sugestão das configurações, versões e melhores práticas para a prevenção de problemas.

3.7. Após a realização das atividades listadas no item 3.6, a Contratada deverá emitir relatórios individuais para cada *software* contendo as informações levantadas, possíveis pontos de melhorias, melhores práticas e procedimentos de execução.

3.8. A Contratada deverá auxiliar os técnicos do BNDES que irão executar os procedimentos listados nos subitens do item 3.7 tirando dúvidas e orientando sobre as melhores práticas para a consecução das atividades.

3.9. Após o lançamento oficial no site da fabricante de novas versões dos *softwares* descritos no item 2.1, a Contratada deverá realizar avaliação acerca de sua utilização e apresentação do planejamento da implantação das mesmas no BNDES.

3.10. A Contratada deverá alertar as equipes dos Centros de Suporte da Contratada, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, de eventos importantes que possam gerar a necessidade de maior interação entre o BNDES e o Centro de Suporte possibilitando melhor planejamento e atendimento a estes eventos.

3.11. A Contratada deverá realizar o acompanhamento *on-site* das atividades de instalação, atualização de versão ou migração dos *softwares* descritos no item 2.1 esclarecendo dúvidas sobre o processo e/ou opções de instalação.

3.11.1. Após a realização da atividade listada no item 3.11, a Contratada deverá fazer a análise do ambiente validando a instalação, a atualização ou migração, validando aspectos específicos (integração com diretórios de autenticação, integração com base de dados dedicada aos *softwares*, nível de atualização dos mesmos, validação de interdependências entre *software* IBM), validação do correto funcionamento e configuração, recomendações de desempenho (*performance*), verificação de dimensionamento (*sizing)*, verificações de opções de configuração de acordo com as necessidades do BNDES.

3.12. Os serviços de alocação de profissionais especialistas e de gerente de projetos serão prestados durante os dias úteis, de 9h às 18h de segunda-feira a sexta-feira.

3.13. A Contratada, em conjunto com o BNDES, deverá fazer uma reunião inicial em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, para a elaboração de um cronograma com o planejamento detalhado de execução dos serviços listados no item 3.6.

3.14. Os cronogramas para a execução dos entregáveis listados nos itens 4.2 e 4.3 deverão ser preparados pela Contratada, sob demanda do BNDES. Os cronogramas serão validados pelo BNDES.

3.15. Para atendimento aos cronogramas previstos no item 3.14, a Contratada deverá prever a alocação presencial no BNDES ou alocação remota, a critério do BNDES, de um número fixo de blocos de horas por trimestre e um número variável de blocos de horas de alocação sob demanda de profissional(is) especialista(s), ao longo da vigência do contrato, conforme tabela abaixo:

Regime de alocação fixa	768 (setecentos e sessenta e oito)

	horas distribuídas por períodos de 96 (noventa e seis) horas a cada 90 (noventa) dias corridos, podendo ser utilizadas em forma de blocos de 40 (quarenta) horas de alocação presencial ou em forma de blocos de 16 (dezesseis) horas de alocação remota, de profissional especialista nas ferramentas do grupo 1 (item 4.2) ou nas ferramentas do grupo 2 (item 4.3) por bloco.
Regime de alocação sob demanda	320 (trezentos e vinte) horas, podendo ser utilizadas em forma de blocos de 40 (quarenta) horas de alocação presencial ou em forma de blocos de 16 (dezesseis) horas de alocação remota, de profissional especialista nas ferramentas do grupo 1 (item 4.2) ou na ferramenta do grupo 2 (item 4.3) por bloco.

3.15.1. O faturamento mensal será apurado com base nos blocos efetivamente utilizados pelo BNDES, sejam estes do regime de alocação fixa ou do regime de alocação sob demanda, blocos de atendimento presenciais ou remotos e uso das ferramentas do Grupo 1 ou do Grupo 2.

3.15.2. No caso dos blocos de alocação remota haverá reuniões *on-line* entre o especialista AVP alocado e a equipe técnica do BNDES, pelo menos no início e ao final de cada dia de alocação, como forma complementar de controle do andamento da execução dos serviços. As reuniões *on-line* em questão poderão ser gravadas, a critério do BNDES.

3.15.3. Os pedidos de alocação de recursos sob demanda deverão ser direcionados ao ponto focal IBM com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis, seguindo o modelo de Ordem de Serviço (OS) anexo.

3.15.4. Não há obrigação por parte do BNDES em solicitar os blocos do regime de alocação sob demanda, e somente os blocos solicitados e efetivamente executados neste regime de alocação serão pagos pelo BNDES.

3.15.5. Caso até 16 (dezesseis) horas do regime de alocação fixa não sejam utilizadas em determinado trimestre, estas

poderão ser utilizadas no trimestre seguinte de execução dos serviços e faturadas após a execução dos serviços, sem prejuízo para o BNDES.

3.15.6. O BNDES não demandará um total de serviços (fixos e/ou sob demanda) superior a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a cada ano contratual (período completo de doze meses), sendo este limite reajustável conforme o item 11.1.

3.16. Através do serviço, a CONTRATADA deverá apoiar na priorização dos chamados do BNDES relativos aos grupos de *softwares* listados no item 2.1, objetivando a aceleração do atendimento ao Laboratório da CONTRATADA para chamados com situação crítica (sistema fora do ar ou com erro que comprometa sua execução). A avaliação quanto à criticidade é de responsabilidade do BNDES.

3.17. A CONTRATADA também deverá apoiar na tratativa, escalação, diagnóstico, resolução de problemas e retorno dos demais chamados abertos relativos aos grupos de *softwares* listados no item 2.1.

4. DOS ENTREGÁVEIS

4.1. Para os dois grupos de software especificados no item 2.1, são esperados os seguintes entregáveis:

4.1.1. Reunião semanal, ou com periodicidade acordada entre o BNDES e a Contratada conforme a execução dos blocos de horas de serviços, para acompanhamento das atividades do contrato, como por exemplo apresentação de relatório de acompanhamento dos chamados abertos, bem como seus impactos, andamento, ações de contorno identificadas e previsão de resolução do problema.

4.1.2. Planejamento e andamento dos cronogramas, conforme item 3.143.14.

4.1.3. Relatório mensal, ou com periodicidade acordada entre o BNDES e a Contratada conforme a execução dos blocos de horas de serviços, contendo as avaliações e planejamentos de novas versões de *software* descritos no item 2.1, conforme item 3.9.

4.1.4. Relatório mensal, ou com periodicidade acordada entre o BNDES e a Contratada conforme a execução dos blocos de horas de serviços contendo os chamados e andamento do escalonamento às equipes dos Centros de Suporte da Contratada, bem como andamento da análise da causa raiz dos problemas, conforme item 3.10.

4.2. Para os *softwares* do GRUPO 1, são esperados os entregáveis específicos:

4.2.1. Relatório de acompanhamento dos chamados de suporte.

4.2.2. Relatório contendo recomendações de: melhores práticas, definições de arquitetura e de segurança e ajustes de instalação necessários do IBM *Content Manager* no ambiente do BNDES, minimizando o risco de potenciais problemas e atuando na prevenção de erros na ferramenta.

4.2.3. Relatório com a validação do processo de customização dos requisitos de gestão documental do BNDES no IBM *Enterprise Records,* contendo recomendações de ajustes necessários para garantir o uso correto da ferramenta e permitir o melhor uso dos seus recursos para atendimento à necessidade do Banco.

4.2.4. Parecer técnico contendo orientações de melhores práticas para o uso do IBM Enterprise Records, visando atender a requisitos mapeados pela Área de gestão dos documentos do BNDES.

4.2.5. Relatório contendo análise qualitativa da implantação e uso do IBM Enterprise Records no ambiente do BNDES, de modo a permitir eventuais ajustes em sua instalação.

4.2.6. Relatório sobre o *Assessment* CM e CMOD contendo as melhores práticas, otimizações, segurança, alta disponibilidade e avaliação de desempenho.

4.2.7. Apresentações técnicas sobre CM, CMOD e ERM, com ementa e conteúdo a ser definido pelo BNDES baseado no cronograma a ser definido entre as partes.

4.2.8. Orientações quanto à atualização de versão do CM, CMOD e ERM.

4.3. Para o *software* do GRUPO 2, são esperados os entregáveis específicos:

4.3.1. Relatório de acompanhamento dos chamados de suporte.

4.3.2. Relatório de acompanhamento de projetos especiais: integração entre o MQ Series e os sistemas disponíveis no ambiente tecnológico do BNDES.

4.3.3. Relatório da análise e dimensionamento (*sizing*) considerando o volume de mensagens, as melhores práticas, otimizações, segurança, alta disponibilidade e catálogo interno de mensagens MQ.

4.3.4. Relatório contendo análise qualitativa da implantação e uso do MQ Series no ambiente do BNDES, incluindo os processos de contingência e alta disponibilidade, de modo a permitir eventuais ajustes em sua instalação.

4.3.5. Apresentações técnicas customizadas para o BNDES, com diferencial com relação aos treinamentos oficiais, podendo ter também Hands On, a ser definido em conjunto com o BNDES.

4.3.6. Parecer técnico com avaliação pró-ativa de problemas, contendo Informação e orientação sobre atualizações do produto (patches, por exemplo) e também atualizações de versão do produto.

5. DO NÍVEL DE SERVIÇO

5.1. A Contratada deverá cumprir os prazos estipulados nos cronogramas do item 3.14 para a execução dos entregáveis descritos no item 4, sob pena de sofrer ajustes de pagamento.

5.2. Ao final de cada entrega pactuada com o BNDES, o gestor do contrato, com apoio do fiscal técnico, avaliará se os entregáveis cumpriram os prazos previstos no cronograma, elaborado conforme item 3.14 para atendimento aos entregáveis descritos no item 4, foram cumpridos. Caso negativo, estará sujeito aos ajustes previstos no item 6.1.1.1.

6. PAGAMENTO

6.1. Pelas solicitações de serviço de suporte AVP e pelo serviço de orientações técnicas, o BNDES pagará à CONTRATADA, incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do Contrato, o valor total do Contrato da seguinte forma:

6.1.1. O pagamento referente ao serviço de suporte especializado será efetuado mensalmente, ou com periodicidade conforme a execução dos blocos de horas de serviços, mediante avaliação do fiscal técnico e ateste do gestor, após entrega do relatório das atividades executadas no mês ou no período supracitado, conforme item 3.4.5.

6.1.1.1. O valor do pagamento sofrerá ajuste de pagamento de 1% por dia útil de atraso no cumprimento dos níveis de serviço (item 5).

6.1.1.2. Caso atinja 20% de ajuste, a CONTRATADA estará também sujeita às Penalidades previstas no item 7.

6.1.1.3. Caso não haja prestação de serviços em determinado mês, não cabe faturamento nem será realizado pagamento pelos serviços naquele mês.

6.1.2. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo BNDES.

7. PENALIDADES

7.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação do BNDES, sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 83 da Lei 13.303/2016:

7.1.1. Advertência;

7.1.2. Multa de até 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato, para cada profissional conforme itens 3.5 e 3.6 não alocado, observado o máximo de 10% (dez por cento);

7.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de quaisquer obrigações contratuais, excetuada a aludida no item 7.1.2.

7.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo previsto na legislação, apurado de acordo com a gravidade da infração.

7.2. Durante os 2 (dois) anos da vigência contratual, o total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato.

7.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar os serviços contratados de acordo com o presente contrato, respeitando os Termos de Autorização/Convênios expedidos pelos órgãos e entidades responsáveis pelos dados e informações fornecidas ao **BNDES**, nos termos da Portaria MF nº 457/2016 e Portaria da Receita Federal do Brasil nº 2189/2017;

8.2. Apresentar, ao **BNDES**, comprovante discriminando os serviços prestados, junto às respectivas Notas Fiscais;

8.3. Comunicar, formalmente, qualquer ocorrência que possa impactar na execução dos serviços.

8.4. Além das obrigações usualmente aplicadas ao CONTRATADO, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

8.5. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexigibilidade de licitação;

8.6. Pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do Contrato a ser celebrado, podendo o BNDES, a qualquer momento, exigir do CONTRATADO a comprovação de sua regularidade;

8.7. Impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto;

8.8. Providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente, empregado do Sistema BNDES ou autoridade do ente público a que o sistema BNDES estiver subordinado, nos termos do artigo 38,

parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 7.203/2010, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

8.9. Observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

8.10. Adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

8.11. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre dados, materiais, documentos e informações a que vier a ter acesso, direta ou indiretamente na execução do objeto.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. A proposta deverá discriminar os valores unitários e total, assim como incluir todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do Contrato.

9.2. No preço a ser pago pelo BNDES ao CONTRATADO, deverão estar incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do contrato.

9.3. Para toda efetivação de pagamento, o **CONTRATADO** deverá apresentar o documento fiscal, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro — EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile n° 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-917, no período compreendido entre 10:00 e 18:00 horas, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente, à caixa de e-mail nfe@bndes.gov.br, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data de seu vencimento para ambas as formas, devendo ser indicado o número do Contrato.

9.4. O pagamento dos serviços contratados será realizado mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal (Nota Fiscal, Fatura ou equivalente), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**.

9.5. Todas as faturas serão analisadas pelo BNDES, cabendo ao **CONTRATADO**, caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados;

9.6. Qualquer pagamento somente poderá ser realizado mediante atendimento expresso das condições de prestação dos serviços, estipuladas no contrato e em seus anexos;

9.7. No caso de notas fiscais ou faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, o **CONTRATADO** deverá emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura anteriormente enviada;

9.8. O BNDES poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a ajustes de pagamento, multas ou indenizações devidas pelo **CONTRATADO**, nos termos do item 6 deste Termo de Referência.

10. VIGÊNCIA

10.1. O presente Contrato vigerá a partir da data da sua assinatura pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável até o limite de 5 (cinco) anos.

11. REAJUSTE DE PREÇOS

11.1. Para fins de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, o reajuste do preço contratado ocorrerá, mediante requerimento do **CONTRATADO**, a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado da data de apresentação da proposta, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do índice de custo da Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo IPEA , ou outro índice que vier a substituí-lo, acumulado no respectivo período, sobre os preços da proposta.

11.2. O reajuste deverá ser solicitado até a prorrogação ou encerramento do Contrato a ser celebrado, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador.

12. MATRIZ DE RISCOS

12.1. A futura relação contratual terá como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo.

12.2. Por conta disso identificam-se os riscos decorrentes da futura relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, ficam estabelecidos os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos, anexa ao Contrato.

12.3. É vedada a celebração de aditivos ao contrato a ser celebrado, decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do CONTRATADO.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar da convocação do BNDES, após a assinatura do Contrato, prorrogáveis a critério do BNDES, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no §1º do art. 70, da Lei nº 13.303/2016.

ANEXO II – PROPOSTA DA IBM

PEDIDO DE SERVIÇO – Software Services Nº SOC-J9MJKLD

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as Partes abaixo qualificadas, doravante designadas simplesmente “Partes” quando mencionadas em conjunto, e “Parte” quando mencionadas individualmente, de um lado,

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com sede no Município de Rio de Janeiro, Estado do RJ, na Av. República do Chile, 100 – Centro – CEP: 20.031-917, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.657.248/0001-89, com Código de Cliente IBM (ICN) 052706, doravante denominado simplesmente CLIENTE e, de outro lado,

IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. sociedade limitada estabelecida no Município do Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 138/146, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.372.251/0001-56, doravante simplesmente denominada IBM.

têm justo e combinado o presente Pedido de Serviço ("Pedido") de AVP (Accelerated Value Program Software), que se regerá pelos seguintes termos e condições.

Se o presente Pedido não for entregue assinado à IBM até **24/08/2021**, esta reserva-se o direito de recusá-lo.

Data de Emissão deste Pedido: **26/07/2021**

1. OBJETO

Projeto AVP (Accelerated Value Program Software)

O objeto deste Pedido é o fornecimento dos Serviços especificados na Proposta Técnica Nº SOC-J9MJKLD (doravante denominando simplesmente de “**Descritivo de Serviços**”).

2. ENCARGOS, FATURAMENTO, PREÇO E PAGAMENTO

2.1. - ENCARGOS E FATURAMENTO

Para o fornecimento do Serviço de AVP (Accelerated Value Program Software) FIXO e SOB DEMANDA descritos na Proposta Técnica, a IBM faturará o preço descrito no item 2.2. PREÇO, através dos seguintes encargos:

2.1.1. Encargo Mensal relativo ao Serviço de AVP FIXO

Para o fornecimento do Serviço de AVP (Accelerated Value Program Software) FIXO, o CLIENTE será faturado mensalmente conforme descrito no item 2.2.1.

2.1.2. Encargo Mensal relativo ao Serviço de AVP SOB DEMANDA

Para o fornecimento do Serviço de AVP (Accelerated Value Program Software) SOB DEMANDA, o CLIENTE será faturado mensalmente conforme descrito no item 2.2.2.

2.1.3. Encargos por Despesas Adicionais

Dependendo do Serviço ou circunstâncias particulares, poderão ser aplicados encargos adicionais, como por exemplo, despesas locais e de viagem. Tais despesas compreendem: despesas com alimentação, hospedagem, estacionamento, quilometragem, bem como transporte aéreo e terrestre, os quais serão reembolsadas pelo CLIENTE, através da emissão de NFF (Nota Fiscal Fatura) da IBM quando da cobrança dos valores previstos neste Instrumento ou mediante a emissão de faturamento complementar, desde que a despesa tenha sido previamente solicitada pelo CLIENTE e/ou, se necessária em razão dos serviços que será comunicada pela IBM, tenha sido autorizada pelo CLIENTE. A estes encargos serão adicionados todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre tais faturamentos, em conformidade com a legislação vigente. Caso o CLIENTE necessite de cópias dos comprovantes de tais despesas, a IBM os apresentará em até 30 (trinta) dias da respectiva solicitação.

2.1.4. Divergências

Caso haja divergência entre a quantidade de blocos de horas faturados e a quantidade de blocos de horas efetivamente realizados, conforme relatório apresentado pela IBM, o acerto será devido no mês subsequente através da emissão de faturamento complementar, ou Nota de Crédito correspondente, que poderá ser utilizada em qualquer título a vencer.

2.2. PREÇO

O Preço Máximo para o fornecimento do AVP (Accelerated Value Program Software) será de até **R$ 700.000,00** (setecentos mil reais), obtido conforme tabela de preços de acordo com o produto e tipo de atendimento. Sendo:

- **AVP Alocação Fixa:** de R$ 391.925,76 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) até R$ 528.495,36 (quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).
- **AVP Alocação Sob Demanda:** até o saldo restante entre o Preço Máximo do contrato AVP (R$ 700.000,00) e o consumo do AVP de Alocação Fixa.

O faturamento será mensal e medido através da alocação dos tipos de blocos da tabela abaixo, chegando aos Encargos de alocação FIXA e Encargos de Alocação SOB DEMANDA, conforme segue:

Tipo de Bloco	Produtos Considerados	Valor Unitário (R$)
1 (um) Bloco de 40 (quarenta) horas do Especialista para contratação no regime FIXO ou "SOB DEMANDA", com cobertura de até 1 (um) produto, com atendimento LOCAL	Grupo 1: IBM Content Manager, IBM Content Manager On Demand e IBM Enterprise records	R$ 27.600,80
	Grupo 2: IBM MQ	R$ 20.862,80
1 (um) Bloco de 16 (dezesseis) horas do Especialista para contratação no regime FIXO ou "SOB DEMANDA", com cobertura de até 1 (um) produto, com atendimento REMOTO	Grupo 1: IBM Content Manager, IBM Content Manager On Demand e IBM Enterprise records	R$ 10.860,32
	Grupo 2: IBM MQ	R$ 8.165,12

Data Base: 01º de Julho de 2021.

Em até 30 dias após a assinatura do contrato, será realizada a reunião de inicialização do projeto entre o CLIENTE e IBM, com objetivo de oficializar o início do projeto e confirmação da estratégia do plano de projeto.

A IBM prestará os Serviços de acordo com os termos deste Pedido de Serviço durante o horário comercial normal, das 09:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta, excetuando-se feriados.

2.2.1. Encargos de alocação FIXA:

O faturamento mensal será obtido pela soma total dos blocos de cada produto, com atendimento local (40h) ou remoto (16h) efetivamente alocados no mês em referência, multiplicada pelos seus respectivos valores unitários.

Serão faturadas no mínimo 768 (setecentos e sessenta e oito) horas durante o contrato, distribuídas através da soma de blocos que deverão chegar a no mínimo 96 (noventa e seis) horas do Especialista a cada 90 (noventa) dias corridos ("trimestre"), conforme tabela de preços do item 2.2. PREÇO e a distribuição que segue:

Trimestre #	Meses / Ano	Qtde mínima de horas do Especialista (item 2.2)
1	jul21 ago21 set21	96
2	out21 nov21 dez21	96
3	jan22 fev22 mar22	96
4	abr22 mai22 jun22	96
5	jul22 ago22 set22	96
6	out22 nov22 dez22	96
7	jan23 fev23 mar23	96
8	abr23 mai23 jun23	96
		768

[1] Para manter os trimestres iniciando nos meses de janeiro, abril, julho e outubro e por não haver uma previsibilidade do início e término do contrato durante a confecção deste documento, a distribuição acima considera que a soma dos primeiros e últimos meses do contrato deverá ser de 90 dias, de

forma a considerar um trimestre cheio com no mínimo 96 horas de suporte (assim como os demais que terão início nos meses referenciados).

Será permitido que o BNDES deixe de utilizar ou alocar até 16 (dezesseis) horas no regime de alocação fixa em determinado trimestre, sendo que estas horas poderão ser utilizadas e faturadas no trimestre subsequente após a execução, sem prejuízo para o BNDES.

2.2.2. Encargos de alocação SOB DEMANDA:

Além dos blocos decorrentes da alocação FIXA, o BNDES poderá solicitar horas de suporte SOB DEMANDA durante o contrato (limitado financeiramente ao disposto no item 2.2 e seguindo os critérios descritos na Proposta Técnica), entre as opções de blocos de serviços descritos na tabela do item 2.2. PREÇO. Não há obrigação por parte do BNDES em solicitar os blocos do regime de alocação sob demanda, e somente os blocos solicitados e efetivamente executados serão pagos pelo BNDES.

Esse faturamento mensal para alocação SOB DEMANDA será obtido pela soma total dos blocos de cada produto, com atendimento local (40h) ou remoto (16h) efetivamente alocados no mês em referência, multiplicada pelos seus respectivos valores unitários.

2.3. PAGAMENTO

2.3.1. O pagamento será devido contra apresentação da Nota Fiscal Fatura (NFF) ou Fatura Comercial ao CLIENTE, conforme especificado no respectivo documento, sendo certo, no entanto, que só haverá incidência de encargos moratórios, caso o referido pagamento não seja efetivado no prazo previsto na Cláusula 3 - ENCARGOS MORATÓRIOS.

2.3.2. Todos os pagamentos deverão ser efetuados nos bancos autorizados ou a pessoa a quem a IBM conferir procuração específica.

2.3.3. A IBM poderá, caso necessário, segmentar o faturamento e emissão de documentos fiscais, de forma proporcional, com base na participação do estabelecimento IBM fornecedor dos bens e/ou serviços, visando atender à legislação tributária.

2.3.4. Poderão participar das atividades de execução do objeto do presente Pedido as seguintes filiais IBM:

Nome da Filial	UF	CNPJ	Endereço	Complemento	Inscricao estadual
São Paulo	SP	33.372.251/0004-07	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909	ANDAR 26 CONJ 261	149,311,561,113
São Paulo	SP	33.372.251/0019-85	R ENGENHEIRO FRANCISCO PITTA BRITO, 125	SUBSL PARTE TERREOPARTE ANDAR 1 4 E 5	149,933,400,113
Hortolandia	SP	33.372.251/0062-78	ROD JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA, S/N	SP 101 KM 09	748,000,503,112
São Paulo	SP	33.372.251/0126-77	R TUTOIA, 1157	S PT 1/4 PT 5/8 12/20	102,631,940,110
Mogi Mirim	SP	33.372.251/0031-71	AVENIDA ROMARIO SCHINCARIOL, 1111	-	456,202,298,110
Hortolandia	SP	33.372.251/0032-52	ROD JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA, S/N	KM 09 SP101 PREDIO MM60	748,318,470,110
Recife	PE	33.372.251/0012-09	R GENERAL GOES MONTEIRO, 334	-	0351994-58
Recife	PE	33.372.251/0085-64	C DO APOLO, 222	14 ANDAR	0001121-51
Belo Horizonte	MG	33.372.251/0018-02	R MARIA LUIZA SANTIAGO, 200	ANDAR 3 ANDAR 5	620.020.210.417
Belo Horizonte	MG	33.372.251/0028-76	R PADRE LEOPOLDO MERTENS, 715	-	620.020.210.093
Salvador	BA	33.372.251/0072-40	AV TANCREDO NEVES, 450	EDIF SUAREZ TRADE SALA 3201/3202	000.124.085
Fortaleza	CE	33.372.251/0066-00	AV SANTOS DUMONT, 1789	SALA 212 A 215	61000825
Florianopolis	SC	33.372.251/0008-22	R EUCLIDES DE CASTRO, 790	-	255,187,890
Florianopolis	SC	33.372.251/0123-24	R ADOLFO MELO, 35	1 ANDAR S 101 102	250,166,526
Vitória	ES	33.372.251/0140-25	AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 1255	SALAS 101/102/104	81.260.520
Rio de Janeiro	RJ	33.372.251/0001-56	AV PASTEUR, 138	AO 146	11,091,326
Rio de Janeiro	RJ	33.372.251/0127-58	R TEIXEIRA RIBEIRO, 130	-	82,098,798
Rio de Janeiro	RJ	33.372.251/0128-39	AV PASTEUR, 138	146 PARTE	81,213,534
Parana	PR	33.372.251/0011-28	R BOM JESUS DE IGUAPE, 6230	-	9,037,914,700
Parana	PR	33.372.251/0080-50	R MARECHAL DEODORO, 717	ANDAR 10	1,012,722,814
Belém	PA	33.372.251/0103-80	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 815	SOBRELOJAS LJ- 11, 13 E 14, ED. PALLADIUM CENTER	15.000.923-2
Manaus	AM	33.372.251/0093-74	AV CONSTANTINO NERY, 4165, Lj 104, CHAPADA	ED. EMPIRE CENTER	04.106.820-3
Brasília	DF	33.372.251/0020-19	ST SOF/ SUL - QUADRA 02 - CONJUNTO A - LOTE 1/3	-	07.333.522/004-06
Brasília	DF	33.372.251/0100-38	ST SCN QUADRA 4 BLOCO B, 100	SALA 1203	07.333.522/002-44
São Luis	MA	33.372.251/0016-32	AV COLARES MOREIRA, 7	QUADRA: 28; LOTE: 07; SALA: 609 E 610;	12.239.878-5

3. ENCARGOS MORATÓRIOS

3.1. Os encargos moratórios passarão a incidir 30 (trinta) dias contados da data de emissão da NFF ou Fatura Comercial, inclusive.

3.2. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CLIENTE no prazo acima mencionado implicará na incidência dos seguintes encargos moratórios, até a data do efetivo pagamento:

3.2.1. Correção monetária com base na evolução do IGP-M (FGV), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados “pro rata die”; e multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor em atraso.

3.3. Os encargos moratórios constarão do documento de cobrança e deverão ser pagos através desse documento enquanto a fatura permanecer em cobrança bancária.

4. TRIBUTOS

4Os encargos/preços dos Serviços e/ou Produtos, objeto deste Pedido, incluem todos os tributos incidentes na Data Base, os quais são de responsabilidade da IBM.

Fica, entretanto, expressamente acordado entre a IBM e o CLIENTE que, caso ocorra alteração quanto à alíquota e/ou quanto à forma de cálculo e/ou quanto à base de cálculo e/ou quanto à forma de recolhimento, e/ou quanto a tributação dos itens que integram o custo dos Serviços/Produtos, e/ou quanto a qualquer outro aspecto legal ou decorrente de decisão judicial relativos aos tributos incidentes na Data Base, assim como caso ocorra a criação e incidência de novo tributo sobre a operação, os preços contratados serão alterados de forma a refletir a diminuição ou o aumento efetivamente ocorrido.

Da mesma forma, caso ocorra alteração do originalmente previsto quanto aos locais de origem/destino dos Produtos e/ou aos locais de prestação dos Serviços, e/ou à alteração da forma de comercialização dos Produtos e/ou Serviços, e/ou, ainda, à alteração da classificação tributária dos Serviços, os preços contratados serão alterados de forma a refletir o aumento ou a diminuição efetiva da alíquota de tributos cabíveis.

Nos contratos de serviços não deverá ser deduzido do valor à pagar junto à IBM qualquer retenção efetuada em cumprimento de norma municipal que esteja em desacordo com a Lei Complementar Federal 116/03 ou norma posterior que altere as regras de retenção que devem ser observadas pelos Municípios na edição de regras de retenção de ISS.

5. REAJUSTE DO PREÇO

Para fins de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, o reajuste do preço contratado ocorrerá, mediante requerimento da IBM, a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado da data de apresentação da proposta, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de custo da Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, acumulado no respectivo período, sobre os preços constantes neste Pedido de Serviço.

6. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA

O CLIENTE poderá rescindir este Pedido por sua conveniência através de notificação a IBM, com 30 (trinta) dias de antecedência.

7. PRAZOS

7.1. A Data de Início dos Serviços se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura deste Pedido ou aceitação, nos termos da Cláusula 8 do presente.

7.2. Os Serviços Profissionais deverão ser prestados ao longo de um Período Estimado de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de início do projeto estabelecida na reunião inaugural do projeto, podendo este Período ser prorrogado mediante prévio entendimento, por escrito, entre a IBM e o CLIENTE.

8. OUTROS TERMOS E CONDIÇÕES

8.1. Mediante a assinatura do presente Instrumento, o Cliente declara ter conhecimento dos termos e condições do Contrato de Relacionamento com o Cliente, doravante denominado "Contrato", aceitando que o mesmo faça parte integrante do presente Instrumento como se nele estivesse transcrito. O Contrato se encontra registrado no sistema e-Sign sob o n. QP20190729222041, na sua versão n. Z126-6548-BR-904-2019, que está disponível para consulta no endereço da Internet:https://www.ibm.com/easytools/runtime/prod/public/esign/Customer/download.wss?docid=63554&file=CRA_LEGAL+BR_Z126-6548-09-04-2019-br-pt-br.pdf.

8.1.1. O Anexo de Processamento de Dados da IBM em http://ibm.com/dpa (DPA) e os Apêndices do DPA aplicáveis são aplicados a dados pessoais do Cliente, se e na medida em que: i) o Regulamento Europeu Geral sobre a Proteção de Dados (EU/2016/679) (GDPR); ou ii) outras leis de proteção de dados identificadas em http://ibm.com/dpa/dpl sejam aplicáveis.

O Apêndice do DPA aplicável ao Serviço pode ser encontrado em http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/dpa/.

8.2. - PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE PROJETO

8.2.1. Toda e qualquer solicitação de alteração em um **Descritivo de Serviços**, ou seja, mudança nas características técnicas de um Projeto por parte do CLIENTE e/ou da IBM, tais como alteração de escopo, cronograma, inclusão e/ou exclusão de perfis profissionais, alteração na alocação estimada dos profissionais, que venha a ocorrer a partir da assinatura deste instrumento, deverá seguir o seguinte procedimento:

- A solicitação de mudança deverá ser documentada pelos Gerentes de Projeto do CLIENTE e da IBM, através de um documento denominado Solicitação de Mudança de Projeto ("SMP"), o qual deverá ser preenchido e assinado pelos Gerentes de Projeto do CLIENTE e da IBM;
- O tempo de serviços profissionais necessário para analisar e verificar a viabilidade de uma alteração nas características técnicas do Projeto original constante do **Descritivo de Serviços** poderá ser cobrado ao CLIENTE;
- A IBM avaliará o custo e o impacto no cronograma dessa solicitação e submeterá ao CLIENTE para aprovação;
- Se não houver custo ou impacto no cronograma do Projeto, a IBM e/ou o CLIENTE implementarão as mudanças;
- Havendo custos ou impacto no cronograma, os Gerentes de Projeto da IBM e do CLIENTE, reunir-se-ão para decidir sobre a implementação ou não da SMP, que uma vez assinada se constituirá na Autorização de Alteração solicitada, ou será objeto de um novo contrato.

8.3. - RECURSOS DO CLIENTE

Se CLIENTE tornar disponível para a IBM quaisquer instalações, software, hardware ou outros recursos relacionados com a execução dos Serviços, o CLIENTE concorda em obter quaisquer licenças ou aprovações relacionadas a estes recursos que sejam necessárias para que a IBM execute os Serviços e desenvolva os Materiais. A IBM será eximida do cumprimento de suas obrigações afetadas pela falha do CLIENTE em obter prontamente estas licenças ou aprovações.

O CLIENTE concorda em reembolsar a IBM de qualquer despesa razoável e outros valores que a IBM possa incorrer devido à falha do CLIENTE em obter tais licenças ou aprovações.

A menos que acordado e formalizado de forma diferente, o CLIENTE será responsável por: i) quaisquer dados e conteúdo de qualquer banco de dados que ele disponibilize para a IBM em virtude de um Serviço sob este Pedido, ii) a escolha e implementação de procedimentos e controles relacionados ao acesso, segurança, criptografia, uso e transmissão de dados, e iii) “backup” e recuperação dos bancos de dados e quaisquer dados armazenados.

8.4. - ORDEM DE COMPRA

Todas as relações referentes ao objeto deste instrumento, serão regidas única e exclusivamente pelos seus termos e condições. Todo e qualquer Pedido ou Ordem de Compra ("Ordem"), ou documento equivalente, emitido pelo CLIENTE, deverá mencionar, explicitamente, o número deste instrumento, sem o que a Ordem não será aceita pela IBM. Em caso de conflito, os termos e condições deste Instrumento prevalecerão sobre a Ordem. Quaisquer condições eventualmente existentes na referida Ordem que aqui não tenham respaldo serão consideradas sem efeito e nulas de pleno direito, não gerando quaisquer obrigações entre as Partes.

Quaisquer sugestões de alteração dos termos e condições deste Instrumento deverão ser apresentadas pelo CLIENTE através de contraproposta formal à IBM, antes da assinatura deste documento. A contraproposta deverá ser negociada pelas Partes para e produzir qualquer efeito. Todas as Ordens enviados pelo CLIENTE à IBM antes da apreciação da contraproposta serão regidas pelos termos e condições apresentados neste instrumento.

8.5. - SERVIÇOS DE SEGURANÇA

Este Pedido não contempla quaisquer soluções de segurança para os sistemas envolvidos na prestação dos Serviços aqui contratados. A IBM informa ao CLIENTE e este reconhece estar ciente de que novas tecnologias, alterações de configurações e de características de produtos, atualizações de software e manutenções de rotina, bem como "hackers" de computador e outras empresas que continuam a empregar técnicas e ferramentas cada vez mais sofisticadas, dentre outros fatores, resultam em crescentes desafios para a implementação de segurança em sistemas de informação. Desta forma, situações novas e de risco desconhecido podem surgir com relação à segurança desses ambientes. A IBM irá prestar os Serviços com cautela e perícia, porém, não garante que os sistemas de informação estejam protegidos contra intrusões ou quaisquer outras exposições de segurança. É responsabilidade do CLIENTE manter a segurança de seus sistemas de informação e de seus dados.

8.6. COMUNICAÇÕES

8.6.1. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS

O CLIENTE e a IBM concordam que comunicações entre ambos podem ser feitas por meios eletrônicos e estabelecem, de comum acordo que:

(i) Um código de identificação ("User ID") contido em um documento eletrônico, no campo de identificação do remetente, é aceito pelas Partes como suficiente para a verificação da identidade do remetente do documento e para constatar a autenticidade do documento;

(ii) O documento eletrônico recebido por uma das Partes, contendo o User ID da outra, na forma prevista no item (i) anterior, será considerado documento original assinado e válido para qualquer efeito, inclusive quando submetido à processo de impressão em papel, mediante uso de recursos computacionais.

9. CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO

9.1. A IBM terá cumprido suas obrigações sob este Pedido quando primeiro ocorrer qualquer um dos seguintes eventos:

- A IBM tiver concluído as atividades pertencentes ao escopo do Projeto, conforme especificado no **Descritivo de Serviços**, (na Seção "Critério de Conclusão OU "Responsabilidades da IBM"), ou
- A IBM tiver fornecido o total de horas estimadas para o Projeto, conforme descrito na Cláusula 2 - PREÇO, ENCARGOS, FATURAMENTO E PAGAMENTO, a menos que seja autorizada uma quantidade diferente de horas, através do procedimento descrito no item 8.2 - PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE PROJETO (SMP), ou
- O Projeto tiver atingido o Período Estimado, conforme Cláusula 7 acima, contados a partir da Data de Início dos Serviços, a menos que tal Período tenha sido prorrogado mediante prévio entendimento entre a IBM e CLIENTE através do procedimento descrito no item 8.2 - PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE PROJETO (SMP), ou
- A IBM ou o CLIENTE derem por encerrado o Projeto de acordo com o Contrato referenciado no item 8.1.

10. TERMO DE CONCLUSÃO E ACEITAÇÃO

10.1. A aceitação dos Serviços que possuem Encargo Fixo relacionados ao escopo deste Projeto dar-se-á através da assinatura de um documento denominado "Termo de Conclusão e Aceitação dos Serviços" que será encaminhado ao CLIENTE pela IBM. O CLIENTE deverá manifestar-se, por escrito, em até 05 (cinco) dias consecutivos da data de envio do referido Termo, sobre a aceitação ou não dos Serviços realizados. Na omissão injustificada por parte do CLIENTE, a IBM considerará os Serviços aceitos.

As partes estão cientes e concordam que a COVID-19 é um evento fora do controle razoável das partes, e não é possível prever (ou aconselhável tentar prever) sua duração, impacto e extensão (incluindo medidas e regulamentações que podem ser editadas pelas autoridades governamentais). Desta forma, quando as obrigações não-monetárias de uma parte não forem cumpridas, ou sejam afetadas ou atrasadas, e isto seja atribuível à COVID-19 ou os impactos relacionados a ela, inobstante qualquer outra cláusula do Contrato, a parte afetada não será responsável pelo descumprimento, desempenho afetado ou atraso. As partes irão agir de forma razoável, discutindo as obrigações afetadas, potenciais soluções alternativas e problemas relacionados, de boa-fé, e documentarão quaisquer alterações a este acordo.

Este Pedido, seus respectivos Anexos, Contratos e/ou Formulários referenciados na Cláusula 8 - OUTROS TERMOS E CONDIÇÕES acima, e recebidos pelo CLIENTE, constituem o acordo completo relativo ao Projeto, objeto deste Pedido e substituem qualquer comunicação prévia, verbal ou escrita. A assinatura ou aceitação pelas Partes, deste Pedido, na forma aqui indicada, representa a plena e total aceitação dos termos e condições constantes dos citados documentos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes, através de seus representantes legais abaixo assinados, assinam o presente Pedido em 2 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

_____, _____ de _____ de _____

.

De Acordo:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Por_____

Representante Legal

Nome (legível):
CPF:

TESTEMUNHAS:

_____

Assinatura

Nome (legível):
CPF:

De Acordo:

IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços LTDA.

Por ROGERIO BARRETO SAKALAUSKAS:25537007843

Digitally signed by ROGERIO BARRETO SAKALAUSKAS:25537007843
Date: 2021.08.13 18:29:13 -03'00'

Representante Legal

Nome (legível):
CPF: LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA:17246560823

Assinado de forma digital por LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA:17246560823
Dados: 2021.08.13 19:07:42 -03'00'

Assinatura

Nome (legível):
CPF:

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Existe previsão de reajuste anual.	Contratada

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
	Variação da taxa de câmbio	N/A	N/A	N/A
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço dos insumos, prestadores de serviço e mão de obra	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Existe previsão de reajuste anual.	Contratada
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais	Ressarcimento pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento pela Contratada ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES	Contratada

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 159/2021 - SRM 4400004702, celebrado em 04/08/2021), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 159/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 159/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 159/2021, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 159/2021, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 159/2021.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Contratado:

ROGERIO BARRETO SAKALAUSKAS:25537007843
Digitally signed by ROGERIO BARRETO SAKALAUSKAS:25537007843
Date: 2021.08.13 18:10:56 -03'00'

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____

CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____

Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 159/2021 - SRM 4400004702, celebrado em 04/08/2021), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 159/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 159/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA
O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 159/2021, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA
O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 159/2021, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Profissionais da Equipe:

ROGERIO BARRETO SAKALAUSKAS:25537007843

Digitally signed by ROGERIO BARRETO SAKALAUSKAS:25537007843
Date: 2021.08.13 18:29:46 -03'00'

Nome: _____ Cargo/Função: _____

CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____

Documento de Identidade (número, data, emissor): _____